憲法主題整理：財產權、職業自由與結社自由

> 整理範圍：108-114年司律一試憲法考題
> 涵蓋主題：財產權、土地徵收、都市更新、勞工保障、職業自由、工作權、旋轉門條款、政黨、結社自由
> 題數：11 題

壹、財產權

一、財產權之社會義務（113年第6題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於財產權之社會義務性，下列敘述何者錯誤？

(A) 行使財產權應依法受社會責任及環境生態責任之限制，形成個人利益之特別犧牲時，既係因社會責任所生，當無補償之必要
(B) 法律限制對土地之利用至為輕微，則屬人民享受財產權同時所應負擔之社會義務，騎樓即為適例
(C) 財產權人之財產已由過去不受限制支配之絕對性，轉變成並非聽由財產權人任意為之，而須注意到公共利益
(D) 基於增進公共利益之必要，對人民依法取得之土地所有權，國家並非不得以法律為合理之限制

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤（本題答案）	即使財產權之限制係基於社會義務，若限制程度已達到**個人利益之特別犧牲**（Sonderopfer），仍**應予補償**。社會義務與特別犧牲之區分為：一般性的社會義務不需補償，但**超越社會義務容忍界限**之特別犧牲，國家應給予相當之補償。
(B)	☑ 正確	騎樓供公眾通行之義務，屬土地利用之**輕微限制**，為財產權

		之**社會義務**，不構成特別犧牲，不須補償（釋字第564號）。
(C)	☑ 正確	現代財產權概念已從**絕對不可侵犯**轉變為**承擔社會義務**，財產權之行使須顧及公共利益。
(D)	☑ 正確	憲法§15保障人民之財產權，但國家基於增進公共利益之必要，得以法律為**合理之限制**（憲法§23）。

[!NOTE]
重點整理
財產權限制之類別：

1. **社會義務**：輕微限制，為財產權人應容忍者，**不須補償**（如騎樓供通行）
2. **特別犧牲**：限制超越一般人應容忍之範圍，**應予補償**（如土地徵收）
   判斷標準：限制之**強度**、**範圍**、是否形成個人之特別負擔

二、土地徵收與財產權（112年第8題）

有關土地徵收，依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，下列敘述何者錯誤？

(A) 基於憲法正當程序之要求，國家辦理徵收應踐行最嚴謹之程序
(B) 辦理徵收時，國家應踐行公告及書面通知之程序
(C) 徵收之補償應儘速發給，否則徵收土地核准案即應失效
(D) 原土地所有權人之收回權雖係私法上請求權，亦受憲法財產權之保障

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	土地徵收涉及財產權之重大限制，基於**正當法律程序**之要求，國家應踐行最嚴謹之徵收程序。

(B)	☑ 正確	辦理徵收時，國家應踐行**公告及書面通知**土地所有權人之程序，以保障其權益（釋字第731號）。
(C)	☑ 正確	**補償費應儘速發給**，若未於法定期限內發給，徵收核准案應失效，以保障土地所有權人之權益（釋字第516號）。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	原土地所有權人之**收回權**並非私法上之請求權，而是**公法上之請求權**，亦受憲法財產權之保障。收回權係基於公法上徵收關係所生之權利。

[!NOTE]
重點整理
土地徵收之憲法要求：

1. **公益性**：須為公共利益之必要
2. **必要性**：須確有徵收之必要（最後手段）
3. **程序保障**：公告、通知、最嚴謹之正當程序
4. **補償**：儘速發給相當補償，逾期未發給則失效
5. **收回權**：為**公法上請求權**，受財產權保障

三、都市更新與正當行政程序（109年第3題）

有關都市更新之性質及其正當行政程序，依相關司法院大法官解釋，下列敘述何者錯誤？

(A) 都市更新本質上係屬國家或地方自治團體之公共事務
(B) 國家或地方自治團體引入民間活力辦理都市更新，仍應為必要之監督
(C) 由都市更新申請人或實施者舉辦公聽會，尚不足以保障利害關係人適時向主管機關陳述意見之權利
(D) 都市更新事業概要之核准與都市更新事業計畫之核定，無須事前舉行公開之聽證程序

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	都市更新本質上係屬**國家或地方自治團體之公共事務**，非純屬私人間之私法關係（釋字第709號）。
(B)	☑ 正確	國家或地方自治團體引入民間活力辦理都市更新，基於**國家保護義務**，仍應為**必要之監督**，以確保公共利益及利害關係人權益。
(C)	☑ 正確	由都市更新申請人或實施者（私人）舉辦公聽會，**尚不足以保障**利害關係人適時向**主管機關**陳述意見之權利，應由主管機關另為適當之程序保障。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	釋字第709號指出，都市更新事業概要之核准與事業計畫之核定，涉及人民財產權之重大限制，**應事前舉行公開之聽證程序**，以踐行正當行政程序之要求。未設聽證程序違憲。

[!NOTE]
重點整理
釋字第709號（都市更新正當行政程序）：

1. 都市更新屬**公共事務**，非純私法關係
2. 引入民間活力仍需**國家監督**
3. 私人舉辦公聽會**不足以替代**主管機關之程序保障
4. 事業概要核准與計畫核定 → **應舉行聽證**
5. 未設聽證程序 → **違反正當行政程序**

四、勞工保障與財產權（109年第6題）

依憲法及相關司法院大法官解釋，有關勞工之保障，下列敘述何者錯誤？

(A) 勞工保險之效力及保險事故之種類，均攸關勞工權益，屬於國會保留事項
(B) 勞工依法參加勞工保險及因此所生之公法上請求權，應受憲法保障
(C) 勞工請領退休金之權利，屬於私法上債權，亦受憲法財產權所保障
(D) 國家基於憲法基本國策之規定，得以立法方式介入勞資關係

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤（本題答案）	勞工保險之**效力及保險事故之種類**，固攸關勞工權益，但**非屬國會保留事項**。依釋字第568號等解釋，勞保之保險事故種類得以法律授權之命令定之，不要求須由法律親自規定。
(B)	☑ 正確	勞工依法參加勞工保險及因此所生之**公法上請求權**，應受憲法**財產權**保障（釋字第609號）。
(C)	☑ 正確	勞工請領退休金之權利，屬於**私法上債權**，亦受憲法**財產權**所保障。
(D)	☑ 正確	國家基於憲法**基本國策**之規定（增修條文§10第8項），得以**立法方式介入勞資關係**，保障勞工權益。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 勞工保障與財產權：
>
> - 勞工保險之**公法上請求權** → 受**財產權**保障
> - 退休金之**私法上債權** → 亦受**財產權**保障
> - 勞保事故種類 → **非國會保留**，得授權命令定之
> - 國家可介入勞資關係 → 基本國策之實踐

貳、職業自由與工作權

一、職業自由之限制層次（114年第10題）

計程車駕駛人觸犯法定之罪，經法院判決有期徒刑以上之刑，吊扣或廢止其執業登記，依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，係對於何種自由之限制？

(A) 遷徙自由
(B) 職業選擇自由之主觀條件
(C) 職業選擇自由之客觀條件
(D) 職業自由之執行方式

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	吊扣或廢止執業登記不涉及遷徙自由。
(B)	☑ 正確（本題答案）	以犯罪紀錄作為吊扣或廢止執業登記之要件，係對**職業選擇自由之主觀條件**之限制。主觀條件係指與個人資格、能力相關之要件（如學歷、品行、犯罪紀錄等），須以**重要公共利益**為目的，手段與目的間具**實質關聯**。

(C)	❌ 錯誤	客觀條件係指非關個人努力所能達成之限制（如市場准入管制、名額限制），犯罪紀錄屬個人相關之主觀條件。
(D)	❌ 錯誤	職業執行方式之限制係指對已取得職業資格者，限制其執行業務之時間、地點、方式等，此處係限制能否取得或維持執業資格，屬於選擇自由。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> **職業自由三階理論**（釋字第649號）：
>
> 1. **職業執行自由之限制**：最寬鬆審查→合理之公益目的即可
> 2. **職業選擇自由之主觀條件限制**：中度審查→重要公共利益＋實質關聯
> 3. **職業選擇自由之客觀條件限制**：最嚴格審查→特別重要公共利益＋必要手段

二、工作權之保障（113年第7題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於憲法上工作權之保障及其限制，下列敘述何者錯誤？

(A) 職業自由為人民充實生活內涵及自由發展人格所必要，不因職業之性質為公益或私益、營利或非營利而有異
(B) 人民之工作權保障，包括選擇職業之自由
(C) 憲法工作權保障人民有開業、停業與否及從事營業之時間、地點、對象及方式之自由
(D) 營業場所之選定亦受營業自由保障，僅得以法律為必要之限制，不得授權主管機關發布法規命令為規範

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	職業自由保障範圍不因職業之**公益/私益或營利/非營利**性質而有異。

(B)	☑ 正確	工作權包括**選擇職業之自由**與**執行職業之自由**。
(C)	☑ 正確	營業自由（營業權）屬工作權之一環，包括**開業、停業與否**及營業之時間、地點、對象、方式等（釋字第514號）。
(D)	✖ 錯誤（本題答案）	營業場所之限制雖受營業自由保障，但**並非僅得以法律直接規定**。依層級化法律保留理論，**得以法律授權主管機關發布法規命令**為必要之規範，不須一概由法律直接規定。

[!NOTE]
重點整理
工作權 / 營業自由之內涵：

- **職業選擇自由**：選擇從事何種職業
- **職業執行自由**：如何執行已選擇之職業（時間、地點、方式）
- **營業自由**：開業、停業、營業場所選定等
- 限制方式：**法律**或**法律授權之命令**（非僅限法律直接規定）

三、工作權保障之實例（112年第9題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於工作權保障之敘述，下列何者正確？

(A) 不動產估價師法限制不動產估價師僅能設置單一事務所而無例外，使其於有重大公益或緊急情況之需要時，無法於其他處所執行不動產估價業務，已牴觸比例原則而與憲法保障工作權之意旨相違
(B) 臺北市街頭藝人從事藝文活動實施要點關於街頭藝人技藝之審查部分，雖涉及對人民選擇職業自由之主觀條件限制，但係為提供臺北市市民品質優良之娛樂之重要公共利益，且目的與手段間具實質關聯性而屬合憲
(C) 藥事法關於在全民健康保險實施滿 2 年後，醫師除於無藥事人員執業之偏遠地區或醫療急迫情形外，不得為藥品之調劑之規定，雖係對醫師執行職業自由之限制，但係為保障民眾之用藥安全，符合比例原則而屬合憲

(D) 身心障礙者保護法禁止非視障者從事按摩業，係屬對非視障者選擇職業自由之主觀條件限制，因按摩業之規範不甚明確，且未能形成多元競爭環境裨益消費者選擇，已牴觸比例原則而與憲法保障工作權之意旨相違

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	此描述雖有道理，但**實際上釋字並未就此宣告違憲**。不動產估價師設置事務所之限制，尚在合理範圍內。
(B)	✗ 錯誤	街頭藝人技藝審查涉及**藝術表現自由**，屬事前審查性質，釋字第744號後此類規定之合憲性有疑義。選項描述之審查標準與結論有誤。
(C)	☑ 正確（本題答案）	釋字第778號認為，藥事法限制醫師調劑藥品，係對醫師**職業執行自由**之限制，目的在於**保障民眾用藥安全**，為合理之公益目的，限制手段亦符合比例原則，**屬合憲**。
(D)	✗ 錯誤	釋字第649號認為禁止非視障者從事按摩業，係屬對非視障者**選擇職業自由之客觀條件限制**（而非主觀條件），因手段與目的間不具實質關聯而**違憲**。選項將其誤述為「主觀條件限制」。

[!NOTE]
重點整理

- 釋字第778號（醫師調劑）：限制職業執行自由→保障用藥安全→**合憲**
- 釋字第649號（視障按摩）：禁止非視障者從事按摩→**客觀條件限制**→**違憲**
- 注意區分：**主觀條件**（個人努力可達成，如證照、學歷）vs **客觀條件**（個人無法控制，如身分、名額限制）

四、離職公務員旋轉門條款（109年第7題）

公務員服務法規定，公務員於離職後3年內不得擔任與其離職前5年內之職務直接相關之營利事業職位。依司法院大法官解釋意旨，下列敘述何者正確？

(A) 限制離職公務員選擇職業自由，所採取之手段與目的達成間具合理關聯性即可
(B) 本條係為維護公務員公正廉明之重要公益，且未限制離職公務員執行職業之自由
(C) 限制公務員選擇職業自由，可避免公務員離職後利益衝突或利益輸送，手段具實質關聯
(D) 因公務員對此限制無法預見而不能預作準備，違反比例原則

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	限制離職公務員**選擇職業自由**，屬**主觀條件限制**，須以**重要公共利益**為目的且手段與目的間具**實質關聯**，非僅具「合理關聯性」即可（合理關聯性為職業執行自由之審查標準）。
(B)	✗ 錯誤	旋轉門條款**確實限制**了離職公務員選擇**特定職業**之自由，不能說「未限制離職公務員執行職業之自由」。實際上是限制了職業選擇自由，而非僅限制執行自由。
		限制公務員選擇職業自由，目

(C)	☑ 正確（本題答案）	的在避免離職後**利益衝突或利益輸送**，維護公務員**公正廉明**形象，屬**重要公共利益**。手段與目的間具**實質關聯**，符合比例原則。
(D)	✗ 錯誤	公務員於任職時即已知悉離職後之限制，**非無法預見**，得預作準備（如於離職前規劃未來職涯），故不違反比例原則。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 離職公務員旋轉門條款（公務員服務法）：
>
> - 性質：限制離職公務員之**職業選擇自由（主觀條件）**
> - 目的：防止**利益衝突、利益輸送**，維護公務員廉潔形象
> - 審查標準：**中度審查** → 重要公共利益 + 實質關聯
> - **合憲**：手段具實質關聯，且公務員可預見此限制

參、結社自由與政黨

一、政黨之憲法地位（114年第3題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於政黨之敘述，下列何者錯誤？

(A) 政黨應服膺自由民主憲政秩序
(B) 政黨與其他團體受憲法保障與限制之程度無平等原則之適用
(C) 國家應致力於建立並確保複數政黨得以自由形成發展與公平參與選舉之法治環境
(D) 國家得對政黨之財產權加以更多限制或給予政黨補助金

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	政黨應服膺**自由民主憲政秩序**，違反者得由憲法法庭宣告解

		散（增修條文§5第5項）。
(B)	❌ 錯誤（本題答案）	政黨雖為特殊之政治性結社，但其與其他團體在憲法保障上**仍有平等原則之適用**。國家不得無正當理由對政黨為差別待遇。
(C)	☑ 正確	國家有義務確保**政黨公平競爭**之法治環境，包括公平參與選舉及接近使用公共資源。
(D)	☑ 正確	國家得基於政黨之公共功能特性，對其財產權加以**更多限制**（如政黨財產之清查），亦得**給予政黨補助金**以促進民主政治之健全發展。

[!NOTE]
重點整理
政黨之憲法地位：

- 屬人民之**政治性結社**，受結社自由保障
- 應服膺**自由民主憲政秩序**（防衛性民主）
- 享有**公平競爭**之權利
- 國家得對其財產為更多限制 + 給予補助金
- 政黨與其他團體間仍適用**平等原則**

二、政黨之限制（113年第4題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於政黨之敘述，下列何者錯誤？

(A) 政黨為人民之政治性結社團體，受憲法結社自由之保障
(B) 政黨之目的，危害自由民主之憲政秩序者，得由憲法法庭宣告解散之
(C) 政黨在民主競爭下，享有公平參與選舉及平等接近使用各種公共資源之機會
(D) 政黨經營營利事業，受憲法保障，法律不得限制之

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	政黨為**政治性結社團體**，受憲法§14結社自由之保障。
(B)	☑ 正確	增修條文§5第5項規定，政黨目的或行為危害自由民主之憲政秩序者，得由**憲法法庭宣告解散**。
(C)	☑ 正確	政黨享有**公平參與選舉**及**平等接近使用公共資源**之機會，此為政黨公平競爭原則之體現。
(D)	✖ 錯誤（本題答案）	政黨經營營利事業並**非不得限制**。政黨不當取得財產處理條例等法律即對政黨之財產經營活動設有限制，基於維護政黨公共性之目的，國家得以法律限制政黨經營營利事業。

[!NOTE]
重點整理

- 政黨經營營利事業**得以法律限制**
- 目的：避免政黨以經濟力量壟斷政治，維護**政治公平競爭**
- 政黨不當取得財產處理條例：針對威權時期政黨不當取得之財產

三、結社自由之保障（110年第7題）

依司法院大法官解釋意旨，有關結社自由，下列敘述何者錯誤？

(A) 結社自由與人民發展其個人人格相關
(B) 各種團體雖然性質有所不同，但其結社自由受法律保障之程度，不得有所差異
(C) 結社自由之保障包含團體之存續、內部組織與事務之自主決定及對外活動之自由
(D) 單純僅因人民團體主張共產主義或分裂國土，即於申請時不予許可，並不合憲

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	結社自由與**人格發展**密切相關，人民透過結社實現自我、參與公共生活。
(B)	✖ 錯誤（本題答案）	各種團體之結社自由受保障之程度**得有所差異**。例如政黨受較高度保障但亦受較多限制；職業團體之強制加入規定等，因團體**性質不同**而有不同之保障與限制。
(C)	☑ 正確	結社自由之保障範圍包含：團體之**成立與存續**、**內部組織自主**、**事務自主決定**、**對外活動自由**（釋字第479號）。
(D)	☑ 正確	釋字第644號認為，人民團體法禁止主張共產主義或分裂國土之團體設立，僅因其**主張**即不予許可，**違反比例原則**，因為尚未有實際危害行為。

[!NOTE]
重點整理

- 結社自由之保障因團體**性質不同**而有差異（釋字第479號）
- 釋字第644號：不得僅因團體「主張」共產主義即不予許可→**違反比例原則**
- 應區分「主張」與「行為」：僅有主張而無實際危害行為者，不得禁止

整理範圍：108-114年 | 最後更新：2026-06-19